



CLFMUN

MODEL UNITED NATIONS | EDITION

— — — — —

GUÍA ACADÉMICA
CORTE

MISS UNIVERSE

— — — — —

Agentes del Cambio

CLFMUN 2026
COLEGIOLASFUENTES

**TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL
FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**

GUÍA ACADÉMICA

CASO:

EL ESTADO DE MÉXICO
V.
RAÚL ROCHA

Causa Penal 495/2025
Carpeta de Investigación 928/2024

Juez Principal

Maria Castellanos

Juez Adyacente

Carlos Navarro

CARTA DE LOS JUECES

Estimadas partes litigantes, reciban un cordial saludo de parte de la mesa directiva del Tribunal de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro para esta primer edición de **Modelo Intercolegial de las Naciones Unidas del Colegio Las Fuentes (I CLFMUN)**. Para nosotros es un verdadero honor tenerlos aquí en este comité, donde tendrán la oportunidad de poner en práctica su capacidad analítica y su habilidad argumentativa. Esto les permitirá alcanzar una comprensión profunda de su papel como delegados en temas de hecho y derecho. El éxito de su participación dependerá de su habilidad para interpretar los hechos y de la solidez con la que aplican las normas vigentes, asegurando que cada intervención aporte claridad y justicia al debido proceso.

Como mesa directiva, estamos convencidos de que desempeñarán un papel fundamental en estos días de este evento tan significativo. Queremos que estos días sean enriquecedores y llenos de aprendizaje para ustedes. Es esencial que se sientan cómodos compartiendo sus ideas a lo largo de las sesiones conforme se vayan presentando, ya que se enfrentarán a retos que los llevarán a pensar rápidamente y a ser muy observadores. Les pedimos que no vean este comité solo como una competencia, sino como una oportunidad para aprender sobre cómo se toman decisiones en la vida real y cómo defender su punto de vista con respeto y lógica.

Los invitamos a disfrutar cada momento de este modelo. Al final del día, lo que realmente importa es la experiencia que se llevan y lo que aprenden de los demás. Estamos muy emocionados de ver el trabajo que realizarán y confiamos en que darán lo mejor de ustedes en cada intervención.

Para concluir, invitamos a la reflexión e internalización de la siguiente frase:

"Las circunstancias están más allá del control humano, pero nuestra conducta está bajo nuestro propio poder" - Benjamín Disraeli.

ENTIDADES Y PARTES DENTRO DEL PROCESO PENAL

Un proceso penal sólo existe cuando hay una verdadera disputa entre partes y un delito de acción pública que perseguir. Este se sostiene sobre dos pilares contrarios: la Fiscalía General de la República, que actúa como el ente acusador bajo el mandato de la ley y en protección del derecho público, y la parte defensora, que protege los intereses del procesado a quien los fiscales apuntan como perpetrador de un delito. Esta confrontación de roles es lo que permite que el sistema de justicia funcione y ejecute sus sentencias.

- I. **Fiscalía:** La Fiscalía es el principal órgano encargado de la persecución penal y la defensa de la legalidad en el sistema de justicia. Su función básica es ejercer la acción penal y representar a la sociedad en los procesos judiciales. Este es el que da el primer paso en el proceso penal estableciendo una acusación hacia la parte defensora. Inician la investigación junto a los órganos policiales, esto siendo en caso de que no sea a causa de un delito de acción privada, es decir, que sea un acto que no afecta gravemente al orden público y cuya percepción depende exclusivamente de la voluntad de la víctima.

Bajo este marco, el Fiscal asume la dirección funcional de la policía judicial, coordinando la recolección de evidencias técnicas y periciales necesarias para sustentar la pretensión punitiva del Estado. Esta labor busca transformar los indicios iniciales en elementos de convicción sólidos, garantizando que la acusación formal no sea arbitraria, sino que responda a una base probatoria objetiva. Así, la Fiscalía asegura que el ejercicio del poder penal se ajusta estrictamente a los principios de legalidad y obligatoriedad procesal antes de elevar la causa a las instancias de juicio.

La Fiscalía de este caso actuará a los fines del caso bajo representación de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en el ámbito federal).

- II. Defensa:** En este caso, esta es la parte litigante que se encarga de defender a la persona natural que está siendo acusada formalmente de un delito. La defensa está conformada por el Abogado defensor y el sujeto acusado. Esta defensa tras que se le notifique de los cargos que se le imputa, tiene el derecho de presentar argumentos y pruebas para refutar cargos.

A la persona que está siendo acusada de un delito se le reconoce de **tres maneras** dependiendo de en qué fase están; La primera sería como **sospechoso**, que sería cuando existe una persona con motivos razonables para creer que cometió un delito pero que aún no ha sido acusada formalmente ni declarada culpable, en caso de que ya se le atribuya formalmente un delito este se convierte en un **imputado** y por último, luego de la investigación por parte de la fiscalía y en caso de que se encuentren varios factores que vinculen directamente a el imputado, se formula una **acusación formal** por la presunta comisión de un delito, esto marcando el inicio del **juicio oral**.

La defensa actúa entonces como el contrapeso necesario para que el proceso sea justo y equilibrado. Su papel no se limita sólo a responder a la acusación, sino que debe vigilar que se respeten los derechos de la persona procesada en todo momento y que no se cometan abusos de autoridad ni violaciones a sus derechos y garantías. Al tener la oportunidad de examinar las pruebas y presentar sus propios testimonios o documentos, la defensa permite que el juez conozca la otra versión de los hechos. Esta parte litigante es la encargada de asegurar que ninguna persona sea condenada sin haber tenido una oportunidad real de protegerse y de cuestionar aquello de lo que se le acusa.

Por último tenemos constituir que la carga probatoria recae en la fiscalía debido a que es aquella parte litigante quien tiene que probar los hechos que sustentan su acusación formal, si este mismo no cumple con eso, el acusado queda absuelto de todos los cargos bajo el principio de presunción de inocencia, basado en la primicia de que quien afirma está obligado a probar y el fiscal es quien afirma el hecho inicial que da paso a la percepción de la causa. Aun así, si la defensa opta por presentar una prueba en el juicio (es lo ideal a efectos de MUN), esa prueba ya la defensa estarán impregnadas en ese entonces con carga probatoria, ya que esa prueba deberá poder probar lo que afirmara la parte, independientemente de quien sea.

- Datos del Acusado de este caso:

Nombre completo	Raúl Rocha Cantú
Pasaporte Digital	G- 154.687.213
Fecha y lugar de nacimiento	15 de abril de 1970 en Monterrey, Nuevo León, México.
Domicilio	No registrado.
Nacionalidad	Mexicana.
Estado civil	Casado. (Su esposa es Paulina Peterson)
Formación	Se graduó en administración de empresas, cursó sus estudios universitarios en la Universidad Regiomontana (UR) en Monterrey, Nuevo León.
Posible(s) cargo(s) imputable(s)	Acoso, Cohecho, Delincuencia Organizada, Tráfico de Armas.

III. **LOS JUECES:** En el contexto de Derecho Procesal Penal de México, la figura de Juez es esencialmente la misma que conocemos en función. Es decir, al igual que en Venezuela, dentro del procedimiento mexicano prevalece como regla general la separación de funciones o requerimiento de imparcialidad establecida de hecho en el artículo 20, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), cuya finalidad es que no se contamine ninguna etapa del proceso con sesgos y lo esencial de dicha regla es evitar que un mismo Juez controle más de una de las fases e instancias del proceso manteniendo de tal manera en cada una de estas una percepción neutral donde no se posea información previa ni intervención en la investigación por parte de la misma persona que pretenderá juzgar y que posteriormente pretenderá hacer cumplir la sentencia.

La clave es la función que ejerce el Juez en cada momento, no el título exacto, en México el Juez que ejerce control judicial (durante la Investigación Inicial y Complementaria) es el **Juez de Control**, este Juez, que forma parte de un Centro de Justicia Penal Federal (o Local, según la competencia), según lo establece el artículo 133, fracción I del CNPP se encarga de entre muchas otras cosas:

- Resolver sobre medidas cautelares (prisión preventiva, detención).
- Autorizar actos de investigación que están limitados a derechos constitucionales (órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas).
- Conocer de las quejas y recursos contra las acciones del investigador (Ministerio Público) o fiscal (vía control de omisiones).

Este **Juez de Control** sí se encarga de la audiencia inicial y de la audiencia intermedia (lo equivalente a la preliminar), a diferencia de otros sistemas, en cambio quien no puede percibirla bajo ninguna circunstancia es el Juez que pretende actuar en el juicio oral; la diferencia puntual es que todo ocurre en el mismo Centro de Justicia donde se pretende celebrar la audiencia oral y pública por distintos jueces, el primero emite órdenes judiciales y depura la acusación en las fases previas, el segundo se encarga exclusivamente de la audiencia de juicio de forma limpia. Este Juez recibe acusaciones, contestaciones y promociones de prueba.

El Juez que preside el juicio (durante la Etapa de Juicio Oral) es un Juez diferente, denominado **Juez de Enjuiciamiento** (o Tribunal de Enjuiciamiento), también adscrito al mismo Centro de Justicia Penal, según lo establece el artículo 133, fracción II del CNPP se encarga de entre muchas otras cosas de:

- Escuchar los alegatos de apertura que fundamentan la acusación y la defensa al dar inicio a la audiencia de enjuiciamiento oral y adversarial.
- Dirigir el debate adversarial.
- Escuchar e interrogar (por vía de las partes) la prueba presentada por la acusación y la defensa.
- Dictar la sentencia final.

El sistema mexicano, siendo de corte acusatorio y oral, busca activamente proteger la fase de juicio de cualquier contaminación que pudiera provenir de las etapas preliminares de investigación. Si el mismo Juez ya ha decidido que había motivos suficientes para vincular a proceso a alguien, encarcelarlo o registrar su casa, ese Juez ya ha formado una impresión sobre la probable culpabilidad, comprometiendo el principio de imparcialidad necesario para el juicio adversarial.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA LEGAL DE MÉXICO

La estructura del sistema legal mexicano puede definirse como una democracia, federal y laica, basada en la herencia del derecho romano-germánico, esto significa que la ley escrita es considerada como fuente principal del derecho, no obstante dentro de la propia ley escrita existe una jerarquía que define la validez de una norma sobre otra. El principio jurídico de “stare decisis”, propio de la tradición del derecho anglosajón, no se reconoce en la tradición del derecho civil. Existen varias razones para este rechazo, una de ellas es que la tradición civil fue desarrollada por juristas universitarios de la época y no por jueces en los tribunales; otra razón es la influencia posterior a la Revolución Francesa en dicha tradición, la legislación posterior a la

Revolución Francesa buscó reformar el poder judicial para prevenir abusos anteriores y el papel del juez quedó reducido "al de un burócrata de poca monta que no tenía poder para ir más allá de la letra de la ley". La revisión judicial de la legislación no estaba dentro de las facultades legales de los jueces, solo la legislatura electa tenía la facultad de crear leyes, y aunque si bien el principio de "stare decisis" no está reconocido en la tradición del derecho civil, el poder judicial mexicano sí crea jurisprudencia hasta cierto punto, la Corte Suprema y los Tribunales Colegiados de Circuito pueden establecer precedentes formalmente vinculantes llamados "jurisprudencia". La jurisprudencia se establece mediante cinco decisiones consecutivas y consistentes sobre un punto de derecho. Es vinculante para el tribunal que la estableció y para todos los tribunales federales y estatales inferiores.

La organización de las leyes en el Estado mexicano se puede asociar con la conocida pirámide de Kelsen que explica la Teoría de la Jerarquía Normativa, en este sentido encontramos en la cima de la pirámide la Carta Magna o la Constitución, esto va de la mano con el Principio de Supremacía Constitucional, el cual defiende que ninguna norma inferior puede ir en contra de lo establecido dentro de la Constitución debido a que ésta actúa como referente en el reconocimiento de validez ante otras partes del sistema legal, por lo tanto una norma inconstitucional es directamente considerada como inválida, dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinando que la Ley Fundamental es el parámetro de control jerárquico al que deben sujetarse todas las leyes emanadas del Congreso de la Unión, así como los tratados internacionales y las disposiciones locales, por lo tanto se establece una unidad normativa indisoluble que evita y desestima toda contradicción a su cúspide. No obstante dentro del Bloque de Constitucionalidad también se encuentran reflejados los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado forme parte, siempre y cuando se adhieran a lo expresado en el Artículo 1 de la Constitución que determina que en casos donde exista una restricción directa al ejercicio de un derecho, se debe priorizar lo que dicta la norma constitucional.

Uno de los tipos de casos más importantes que los tribunales federales conocen en México son los juicios de amparo. El juicio de amparo es una institución mexicana original sin equivalente exacto en la tradición del derecho común. La palabra "amparo" significa literalmente favor, ayuda, protección o tutela. Legalmente, el término abarca elementos de varias acciones legales de la tradición del derecho común que suelen presentarse a manera de recurso o entre otros aspectos en otras latitudes, entre algunas a saber: hábeas corpus, interdicto, error, mandamus y certiorari. Existen cinco tipos de juicios de amparo:

1. Amparo como defensa de derechos individuales como la libertad, la dignidad personal, la defensa legal;
2. Amparo contra leyes inconstitucionales;
3. Amparo en materia judicial, donde se realiza un examen de la legalidad de las decisiones judiciales;
4. Amparo administrativo, donde se considera la jurisdicción contra disposiciones administrativas que afectan al individuo;
5. Amparo en materia agraria.

La demanda de amparo puede ser directa, iniciada en la Suprema Corte o en los Tribunales Colegiados de Circuito, o indirecta, iniciada en un Tribunal de Distrito y presentada en apelación ante los tribunales mencionados anteriormente, generalmente la aplicación de todos esos tipos se redirigirá a un Tribunal Colegiado salvo el punto 2, que compete principalmente a la Suprema Corte.

El poder judicial federal en México se rige por los artículos 94 al 107 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El sistema judicial federal mexicano se basa en una estructura de tres niveles similar a la del sistema judicial federal estadounidense. Existe una Corte Suprema, que tiene jurisdicción de apelación final sobre todos los tribunales estatales y federales. Existen tribunales de circuito, que son los tribunales federales de apelación. Los tribunales de circuito se dividen en tribunales unipersonales y tribunales colegiados. También existen tribunales de distrito y tribunales con jurado, que son los tribunales federales de primera instancia. El artículo 94 de la Constitución establece: “El poder judicial de los Estados Unidos Mexicanos reside en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los juzgados de circuito especializados, los juzgados de circuito unitarios y los juzgados de distrito.

El Consejo Judicial Federal se ocupará de los asuntos de administración, supervisión y disciplina de los jueces federales mexicanos, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la ley”.

En virtud de lo antes mencionado, podemos detallar entonces que el Estado Mexicano se organiza en un sistema federal dividido en tres poderes: El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Centrándonos en lo que conlleva el Poder Judicial es vital comprender quienes integran la judicatura:

Primera Instancia-Juicio Oral y Público

- **Juzgados de Distrito:** Son denominados por órganos jurisdiccionales de primera instancia, debido a que en ellos se originan la mayoría de los procesos federales y son el primer contacto del ciudadano con la búsqueda de la justicia federal. Estos juzgados fungen como órganos unipersonales, es decir que tienen bajo su competencia a un territorio específico denominado Distrito, el cual suele estar delimitado por la densidad de población y la carga de trabajo atribuida, no necesariamente se relaciona con las fronteras estatales y cuenta con un solo juez como titular del juzgado. Por otro lado se puede argumentar que el Juez de Distrito es por excelencia el Juez de Amparo, ya que sus labores principales están dirigidas a los juicios de amparo indirecto ya sea en situaciones donde la entrada en vigor de una norma y su aplicación afecten negativamente al ciudadano, en caso de que los actos de cualquier autoridad estatal violen los derechos humanos del ciudadano o donde se ve vulnerado el derecho sustantivo.

También se le atribuyen los procesos federales ordinarios, en estos se resuelven controversias donde se aplican leyes federales en materias no constitucionales, bien sea en materia penal, civil, mercantil, administrativa o laboral, por lo tanto debido a la complejidad del derecho moderno los Juzgados de Distrito suelen estar especializados según la materia competente.

Segunda Instancia - Juicio de Apelación

- **Tribunales Colegiados de Apelación (TCA):** Hasta la reforma de 2021 estos eran conocidos como Tribunales Unitarios de Circuito, donde solo un magistrado se atribuía los asuntos referentes al tribunal, pero a fin de fortalecer la deliberación y la justicia, pasaron a ser órganos colegiados donde fungen tres magistrados. Sus funciones se centran en conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Distrito en juicios federales, por lo tanto no se centran en el amparo, sino en los juicios civiles, mercantiles o penales federales ordinarios, y por otro lado en casos muy específicos actúan en juicios de amparo directo cuando el acto reclamado proviene de otro Tribunal de Apelación.

Última Instancia - Juicio de Amparo

- **Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):** Es el tribunal constitucional de México y la cabeza del Poder Judicial de la Federación, se divide en Pleno para asuntos de gran relevancia a nivel nacional, o en Salas para casos en materias especiales, bien sea civil, penal, administrativa o laboral. La Corte sólo interviene en aquellos casos que implican la interpretación directa de la Constitución o la defensa del orden federal, a su vez cuenta con la potestad de nulificar la aplicación de una ley por considerarla inconstitucional y para crear jurisprudencias vinculantes, ya que cuando la corte interpreta la ley de una manera determinada, esa interpretación se vuelve obligatoria para todos los jueces y tribunales inferiores del país, en pro de garantizar la seguridad jurídica.
- **Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito:** En el sistema mexicano el territorio se divide en Circuitos Judiciales los cuales suelen coincidir con los Estados de la República, estos tribunales son los que resuelven en mayor escala los conflictos de legalidad y constitucionalidad en el país. No obstante estos tribunales se encuentran divididos en base a sus competencias individuales:
 - **Tribunales Colegiados de Circuito (TCC):** Actúan como órganos de control constitucional por debajo de la Corte Suprema, principalmente funcionan para

llevar a cabo los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio en situaciones donde el ciudadano alegue que se violaron sus derechos humanos durante el proceso o en la sentencia, posterior a llevar a cabo una revisión de los recursos, por otro lado estos tribunales deciden frente a conflictos de competencias, es decir establecen que juez es el adecuado para llevar un caso cuando existe una disputa entre dos juzgados, por último son ellos los que contienen los recursos de queja, reclamación y los mecanismos procesales contra acuerdos dictados durante un juicio.

Actuación Paralela y Externa al Proceso Penal

- **Consejo de Judicatura Federal (CJF):** Es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho Consejo posee independencia técnica y de gestión ya que su principal objetivo es asegurar que los jueces y magistrados de Distrito y de Circuito actúen con imparcialidad, eficiencia y apego a la ley, gestionando todo lo que sucede bajo el ámbito procesal en cada juzgado, no obstante cabe aclarar que el Consejo no puede intervenir en el contenido de las sentencias por su labor administrativa, su estructura se divide en dos apartados especiales:
 - **Órgano de Administración Judicial:** Se encarga del ámbito administrativa, presupuestal y de recursos humanos de los tribunales, en este sentido es el que se encarga de la gestión del presupuesto anual del Poder Judicial, incluyendo desde la construcción de edificios hasta el pago de salarios a funcionarios a nivel nacional, a su vez este se atribuye la decisión de asignar a los jueces y magistrados a las ciudades donde puedan sean necesarios, evitando de esta forma los conflictos de intereses y asegurando que todas las vacantes dentro del sistema judicial estén cubiertas, para mayor agilidad de los procesos.

- **Tribunal de Disciplina Judicial:** Asume las funciones de vigilancia y sanción, se encuentra integrado por magistrados encargados de llevar estas atribuciones y responsabilizando a aquellos jueces que incurran en actos ilícitos o contrarios al interés público. Por lo tanto dicho Tribunal se encarga de recibir y tramitar quejas contra el personal judicial.

Haciendo énfasis en este último punto, hay que destacar que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano importante e independiente del Poder Judicial mexicano, El artículo 100 de la Constitución mexicana abarca las funciones, la composición y la selección del Consejo Judicial Federal.

Sin embargo, en una visión más general sobre lo que ya hemos abarcado hasta ahora, es importante señalar que el conflicto de intereses en el Poder Judicial mexicano es objeto del artículo 101. Otro órgano importante e independiente del Poder Judicial mexicano es El Ministerio Público de la República, para el cual el artículo 102 de la Constitución delimita las responsabilidades y sus funciones. La jurisdicción de los tribunales federales está cubierta por el artículo 103 y el artículo 104 cubre los asuntos procesales. El artículo 105 cubre las funciones y responsabilidades que son exclusivas de la Suprema Corte. Las controversias que involucran a los tribunales federales contra los tribunales estatales y a los tribunales federales contra los tribunales estatales están cubiertas por el artículo 106.

Proceso Penal Mexicano

El proceso penal en México bajo el nuevo sistema acusatorio más reciente cuenta con 3 etapas, a saber: Investigación Inicial, Fase Intermedia y Juicio Oral, las cuales procederemos a desglosar y a detallar *ut infra*, sin embargo, es importante dejar claro a los delegados del comité de Corte que nos apegamos a este procedimiento conceptual y a los códigos que lo rigen incluso siendo de años posteriores al acto delictivo por motivo de que dada la realidad del sistema acusatorio anterior en México, el juicio no habría tenido sentido por ser principalmente expedido por escrito. Por ende las etapas antes mencionadas son las siguientes:

Etapas de Investigación Inicial: Esta es considerada como la etapa más importante ya que el Ministerio Público podrá recabar los indicios, evidencias o elementos que permitan formular una acusación contra la persona que se considera que ha cometido el delito. Con este nuevo sistema, el Ministerio Público lleva a cabo una investigación sin tantos acuerdos, oficios y trámites que en el sistema anterior resultaban burocráticos y alargaban la investigación. En esta etapa se habla de:

- **Control de detención:** si se detuvo o no a una persona en flagrancia y si la detención se llevó a cabo de forma legal o no.
- **Formulación de Imputación:** Mediante este acto, ante la presencia del Juez de Control, se comunica al imputado el hecho por el cual se le está investigando, la clasificación del delito, entre otros.
- **Acuerdos Reparatorios:** Mecanismo mediador o conciliador en juntas restaurativas, según lo regule cada estado y los mecanismos que tenga contemplados.
- **Vinculación a proceso:** El Juez de Control, de acuerdo a la solicitud presentada por el Ministerio Público, determina si existe un hecho constitutivo de delito y si hay datos de prueba suficientes para que exista probabilidad de que el imputado participó en el delito o no y por ende la vinculación a proceso.
- **Medidas Cautelares:** Se dictarán por el Juez de Control a petición del Ministerio Público, Ofendido o Asesor cuando se pruebe que de acuerdo con el artículo 19 Constitucional existe necesidad de medidas cautelares.
- **Criterio de Oportunidad:** El Ministerio Público tiene la facultad discrecional de determinar si deja la investigación o no, en los supuestos que determina el Código.

- Audiencia de cierre de investigación: El Ministerio Público, ante el Juez de Control determina si inicia juicio o no.

Etapas Intermedias: Su objetivo es depurar lo investigado en cuanto a hechos, derechos y medios de prueba.

Se inicia con el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público mediante el cual se ejercita la acción penal por considerar la existencia de elementos suficientes; también puede suceder que el asunto se sobresea por no haber elementos suficientes o bien que se suspenda el procedimiento por alguna causa, como por ejemplo que el acusado se haya ido.

En esta etapa se notifica a todas las partes el escrito del Ministerio Público. En este caso la víctima u ofendido puede constituirse como acusador coadyuvante y ofrecer datos y medios de prueba para robustecer las pretensiones ministeriales y acreditar la reparación del daño en cuanto a su monto. En esta etapa escrita, además se hace un intercambio de escritos entre todas las partes intervinientes para depurar hechos, derecho y medios de prueba, ofrecimiento y admisión de medios de prueba, acuerdos probatorios, incidentes de previo y especial pronunciamiento para la corrección de vicios de forma y preparar la fase oral. En esta fase se puede solicitar la desestimación en base a la improcedencia, pertinencia y legalidad, o la nulidad en caso de violación de derechos fundamentales.

Etapas de Juicio Oral: Esta etapa se lleva a cabo frente al Juez (distinto al Juez de Control) y se realiza en presencia de la víctima u ofendido, del asesor jurídico, del Ministerio Público, del acusado, del abogado defensor, de los testigos, peritos, policías, Juez de Control, para que manifiesten de manera directa todo lo que conocen. El Juez escucha los argumentos, evalúa las pruebas y dicta sentencia basándose en la evidencia.

La Sentencia puede ser absolutoria o condenatoria; si es condenatoria el sentenciado deberá de cumplir con su condena. El Juez de Ejecución de Sanciones deberá vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones.

FUNDAMENTACIÓN DE LOS HECHOS

Durante el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2024 y el 25 de noviembre de 2025, se consolidó y operó de manera continuada una organización delictiva de hecho integrada por un grupo estructurado de más de tres personas, dentro de la cual Raúl Rocha Cantú presuntamente desplegó funciones jerárquicas esenciales de mando, dirección operativa y financiamiento económico. Esta red criminal implementó un complejo esquema logístico y corporativo diseñado expresamente para coordinar, facilitar y ejecutar la introducción ilegal al territorio nacional, la adquisición de procedencia ilícita, el almacenamiento masivo y la posterior distribución a gran escala de cargamentos de hidrocarburos, así como de armas de fuego, municiones y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Para el cumplimiento de estos fines delictivos, los implicados instrumentalizaron la infraestructura comercial, los permisos y las operaciones de la persona moral denominada Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., ocultando las actividades ilícitas bajo el amparo de un negocio formalmente constituido en el sector energético. Las conductas materiales y los desplazamientos de recursos vinculados a este entramado se desplegaron de manera sistemática abarcando el territorio de las ciudades de Reynosa, Querétaro y la Ciudad de México, extendiendo sus redes de recepción y trasiego hasta diversos puntos estratégicos en la frontera con Guatemala. El propósito final de estas operaciones de contrabando y distribución era proveer de manera constante recursos energéticos de procedencia clandestina y armamento de alto poder a células delictivas pertenecientes a organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito, logrando con ello burlar los controles fiscales, aduaneros y de seguridad pública del Estado mexicano.

Asimismo, como parte fundamental del modo de operar para garantizar la impunidad y la continuidad de las actividades comerciales clandestinas del grupo, se diseñó e implementó un mecanismo de cooptación institucional que consistió en la entrega y pago de sobornos millonarios a una agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con el objetivo directo de obtener de manera indebida información interna y reservada, así como copias y filtraciones de las actuaciones contenidas en los expedientes de investigación. Todas estas conductas delictivas, detectadas y acumuladas por la autoridad ministerial, dieron origen formal a la indagatoria fiscal de la federación iniciada el 27 de mayo de 2024, la cual, tras la recopilación de los datos de prueba idóneos y pertinentes sobre el funcionamiento de la organización, culminó formalmente con la emisión del mandato judicial de captura por el delito de delincuencia organizada con las finalidades específicas de tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos.

INFORMACIÓN CLAVE

FECHA DEL JUICIO (Ficticio): 22, 23 y 24 de Mayo del 2026.

FECHA Y LUGAR DE DETENCIÓN DEL IMPUTADO: 22 de diciembre de 2025 en Querétaro The Carter Bar.

LAPSO DE PRESENTACIÓN DE LAS ACUSACIONES: El día miércoles en digital hasta las 11:59 p.m.

LAPSO DE PRESENTACIÓN DE LAS CONTESTACIONES: El día jueves en digital hasta las 10:30 p.m.

LAPSO DE ENTREGA DEL DOCUMENTO DE POSTURA JURÍDICA OBJETIVA: El día jueves en digital a las 10:30 p.m.

LAPSO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PROMOCIÓN: En físico en la primera sesión.

JUEZ DE CONTROL: Julio Centeno, Juez Primero en Funciones de Control en el Juzgado de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Querétaro.

DRIVE DEL COMITÉ:

https://drive.google.com/drive/folders/1g8VUhNYKzAEd-pN0Vh-qKuvDUIOMTL04?usp=drive_link

FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO

Definición de Derecho y su Aplicación en México

El Derecho es el conjunto de normas y leyes que existen y regulan a los hombres en sociedad, y cuya contravención amerita una consecuencia que según el ámbito puede llegar a variar, pudiendo la responsabilidad del infractor incurrir en una pena o remuneración a particulares o a la misma sociedad en general dependiendo del interés público o privado que por naturaleza conlleva dicho acto. Siendo así, la fundamentación de derecho aplicable al comité comprende aquellos textos legales que regulan el caso y las actuaciones procesales del juicio. En este sentido, es menester que como delegados comprendan por un lado cuales son las normas de Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal que inciden directamente en el comité, además de las fuentes específicas que pueden usar para sostener y fundamentar los alegatos y argumentos dentro del juicio.

El Derecho como ciencia se considera polisémico, es decir, que contiene innumerables acepciones o significados, para entenderlo debemos partir la base mas esencial y es que segun la mayoría de autores en la actualidad este se encuentra clasificado por tres grandes materias, a saber; Derecho Público, el cual regula la relación de subordinación a la que se somete el ciudadano ante el estado para de tal manera garantizar el interés general; Derecho Privado, el cual regula la relación de igualdad y equidad entre todo particular al momento de interactuar entre sí por medio de hechos jurídicamente relevantes; y el Derecho Social, cuya finalidad es reconocer la desigualdad jerárquica entre, por ejemplo, un empleador y su empleado para de tal manera buscar así un equilibrio justo. De tal modo, existen diferentes tipos de ramas como lo son por ejemplo el Derecho Laboral que pertenece a la materia del Derecho Social; el Derecho Civil que pertenece a la materia del Derecho Privado; el Derecho Constitucional, el Derecho Procesal Penal y el Derecho Penal que son los tres de carácter Público.

En el caso de los códigos penales o cualquier otra regulación para cualesquiera de las tres grandes materias antes mencionadas y cuya pretensión se base en la imposición de consecuencias y obligaciones es decir, que cuenten con un carácter impositivo en su formulación, son denominados Derecho Sustantivo, por otro lado, en cuanto a aquellos códigos o regulaciones que

establecen los procedimientos que se deben seguir para imponer dichas penas u obligaciones de las que habla el aspecto sustantivo, se les conoce como Derecho Adjetivo y busca describir la manera en la que se cumple y se hace cumplir lo que establece el Derecho Sustantivo de cualquier rama en cuestión. Por ejemplo: El Código Penal es derecho sustantivo ya que establece los supuestos de hecho por los cuales se puede incurrir en una consecuencia o sanción legal, por lo que para hacer cumplir el proceso de consecuencia, el Código Procesal Penal es derecho adjetivo ya que busca describir la forma en la que se pretenderá dar cumplimiento y orden a las consecuencias y penas de las cuales el Código Penal se refiere, además de determinar la realidad de los hechos partiendo de que son supuestos que deben ser demostrados y ese proceso de demostración debe estar descrito de alguna manera.

Fuentes de Derecho en México

Los Estados Unidos Mexicanos es un país de civil law, esto significa que los actos legislativos escritos son fuentes de derecho principal y desempeñan un papel primordial, mientras que los precedentes judiciales, contrariamente a los principios básicos del sistema jurídico del common law (derecho consuetudinario), directamente no se consideran fuentes primarias del derecho, por lo que su incidencia y práctica son meramente interpretativas y argumentativas más no vinculantes. Las fuentes de derecho que se manejan dentro de México y que por tanto son aplicables dentro del comité, son las siguientes:

Fuentes Directas:

- **La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:** Es la ley suprema en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fuerza ejecutiva. Las leyes y demás actos jurídicos adoptados en México no pueden contradecir la Constitución.
- **Los Tratados Internacionales firmados por México:** Estos forman parte integral del ordenamiento jurídico, siempre que hayan sido ratificados por el Congreso de la Unión. Las leyes de los Estados Mexicanos no deben contradecir los tratados internacionales; sin embargo, en caso de conflicto, se aplicarán las normas del tratado internacional. En el improbable caso de conflicto entre la Constitución y un tratado internacional, prevalecerá la Constitución.

- **Leyes Constitucionales Federales:** Ninguna ley de los Estados Unidos Mexicanos puede contradecir las leyes constitucionales federales ya que se consideran una extensión directa de la propia constitución.
- **Los Códigos:** Son legislación consolidada en un ámbito específico. Aunque formalmente tienen fuerza de ley federal ordinaria, muchos de ellos se proclaman como leyes de máxima fuerza judicial en un ámbito específico entre todas las leyes federales ordinarias de México. Esto a veces causa problemas al interpretar leyes que contradicen los códigos, para esto hay que ser perspicaz para aplicar el principio de supletoriedad de la ley, con la finalidad de suplir o interpretar las leyes en el rango jerárquicamente correspondiente.
- **Decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:** Las decisiones judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consideran fuentes de derecho vinculante ÚNICAMENTE cuando es con respecto a temas de interpretación constitucional y de derechos humanos, ya que pueden invalidar actos normativos por incumplimiento de la constitución nacional.

Fuentes para hallarla: [Seminario Judicial de la Federación](#)

Fuentes Indirectas no Vinculantes y Únicamente Interpretativas de Leyes Comunes:

- **La Doctrina Jurídica:** La doctrina es el conjunto de opiniones y teorías de juristas, académicos y expertos sobre un tema de derecho, y sirve como una guía para interpretar y aplicar las leyes. Aunque no es una fuente de derecho real ni obligatoria para los jueces dentro de México puede tener influencia en la formación de la ley y en la toma de decisiones judiciales al ofrecer análisis, criterios de interpretación y nuevas perspectivas legales.

Por lo anterior bien podemos entender entonces que la doctrina no se considera una de las fuentes formales del derecho, pero puede influir en la interpretación de la ley en este caso siempre que el país mantenga ciertas concordancias entre su sistema de derecho junto con el que pretenderá ser criticado o comparado, por lo que aunque esto no tiene incidencia plena puede funcionar como instrumento de argumentación e

interpretación siempre que se pueda fundamentar correctamente tomando en principal consideración los códigos del país.

- **Principios del Derecho:** Son el conjunto de ideas, valores y máximas jurídicas que funcionan como la base de la norma escrita, originados de la razón del ser humano y fundados con el objetivo de alcanzar la justicia.

TEORÍA DEL DELITO	
<u>Elementos</u>	<u>Contra-Elementos o Excepciones</u>
1. CONDUCTA (Acción u omisión - hacer o dejar de hacer)	AUSENCIA DE UNA CONDUCTA PROPIA (La persona no actúa de forma voluntaria, ni libre ni consciente debido a la intervención de un estado o circunstancia ajena o directamente no tuvo ninguna conducta relacionada al hecho)
2. ANTIJURIDICIDAD (Transgresión de un bien jurídico tutelado)	CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN • Legítima Defensa • Estado de Necesidad
3. TIPICIDAD (Concordancia del tipo penal con la conducta emanada por el sujeto activo)	ATIPICIDAD • Inadecuación entre el tipo y la conducta • Tipo no prescrito al momento del acto (Irretroactividad de la ley)
4. IMPUTABILIDAD (El sujeto es imputable cuando es capaz de diferenciar el bien del mal y la ley lo categoriza como capaz de ser reprochado por sus actos)	INIMPUTABILIDAD (El sujeto es inimputable cuando no diferencia el bien y el mal, por razón de una condición mental, de la edad o porque la ley no la categoriza como imputable para la conducta típica y antijurídica)
5. CULPABILIDAD (Se basa en la intención y mentalidad expresa que tenía la persona, puede ser dolosa o culposa)	ERROR • El Error de Tipo • El Error de Prohibición Se consideran excluyentes o atenuantes de culpabilidad dependiendo de la mentalidad moral e intencional del sujeto activo siempre y cuando este no actúe fuera de los límites lógicos y permitidos.

ACTAS PROCESALES Y OTROS DOCUMENTOS

Documento de Acusación (Únicamente lo hacen las Fiscalías)

Es un escrito presentado por la parte acusadora en un proceso judicial en el que se detallan los cargos o delitos que se imputan al acusado. Este documento dentro del Modelo de Naciones Unidas tiene como finalidad informar al imputado sobre los hechos que se le imputan y las pruebas en su contra, permitiéndole ejercer su derecho de defensa en base al principio de contestación.

El documento de acusación debe estar conformado por los siguientes elementos (el orden puede ser variable mientras se comprenda cada punto):

- **Identificación de los fiscales:** Nombre completo, fecha de nacimiento e información capaz de identificar correctamente a ambos fiscales ante la corte;
- **Identificación de los acusados:** Los datos sobre la o las personas a las que se imputa la responsabilidad penal;
- **Fundamentación de los hechos:** El lugar y el tiempo de comisión del delito, sus métodos, motivos, fines y consecuencias, así como las demás circunstancias de importancia para el caso penal de que se trate y deben estar descritos de manera clara, precisa y circunstanciada;
- **Fundamentación los preceptos jurídicos aplicables:** La formulación de la acusación con indicación del título, capítulo, sección y/o artículo del Codice Penale y el resto de códigos que tipifican el acto punible que se busca imputar, incluyendo las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena;
- **Petitum o petitoria:** En esta sección se solicita al Juez que se dicte la apertura de juicio oral, se condene al acusado, se le imponga una pena determinada y se plantean entre otras peticiones;

- **Firma de los fiscales:** El escrito debe contener la firma de los fiscales;

El documento de acusación debe ser claro, preciso y coherente, presentando de manera detallada los hechos que sustentan la acusación contra el acusado comprendiendo lugares, modos y tiempos en los que sucede o se realiza el acto punible. Esto con la finalidad de que quien va a responder pueda comprender la acusación en su contra por completo y pueda contestar de manera correcta o preparar las pruebas a su favor.

Documento de Contestación (Únicamente lo hacen las Defensas)

En el proceso penal es un escrito presentado por el acusado o su abogado en respuesta a la acusación formulada en su contra. En este documento, el acusado debe presentar sus argumentos y pruebas en defensa de su inocencia.

Un documento de contestación debe estar conformado por los siguientes elementos:

- **Identificación del acusado y sus defensores:** Debe incluir el nombre del acusado y sus defensores, datos de residencia (ficticia), documentos de identidad (acordes a su edad ficticia) y todos los datos que puedan identificar a ambas personas de la defensa, y debe expresar el nombre del tribunal y Juez competentes a los que va dirigida la contestación;
- **Introducción (opcional):** En esta sección se debe presentar una breve introducción en la que se explique el motivo del escrito y se establezcan los argumentos que se van a presentar para justificar la inocencia del acusado;
- **Fundamentación de los hechos:** En este apartado se debe responder a los hechos de cada fiscal por partes y en orden seccionado, pudiendo resaltar también los errores lógicos que existen en dichos hechos, o simplemente negarlos;
- **Fundamentación de los preceptos jurídicos aplicables:** Se incluyen las normas legales y tipos penales que se violan por parte de los fiscales en su acusación y los elementos jurídicos que respaldan la defensa del acusado, puede incluir principios, presunciones,

jurisprudencias, leyes y todos los que fundamenten de forma adecuada la defensa frente a la acusación;

- **Petitum o petitoria:** En esta sección se debe realizar una petición concreta, como la absolución del acusado, la modificación de la acusación, la declaración de nulidad o que se admitan las pruebas de la defensa para entrar al juicio oral;
- **Firma del acusado o abogado defensor:** El documento debe estar firmado por el acusado o su abogado, y llevar la fecha de presentación;

Es importante que el documento de contestación en un proceso penal sea redactado de manera clara, precisa, circunstanciada y respetuosa, con el fin de presentar de forma efectiva la defensa del acusado ante las autoridades judiciales

Documento de Promoción de Medios Probatorios (Ambos litigantes)

El escrito de promoción de pruebas es un documento que recopila todos los medios probatorios a ser presentados durante el juicio. En este proceso, se requiere que se incluyan de manera exhaustiva todos los medios de prueba necesarios para sustentar la alegación en cuestión. Es fundamental que el documento de promoción de pruebas contenga tanto la prueba en sí misma como el objetivo de la prueba, es decir, lo que se pretende demostrar mediante cada medio presentado. En base a esto, es fundamental que en el documento de promoción de pruebas se incluya lo siguiente:

- Litigante Introdutor y Número de prueba.
- Tipo de Prueba.
- Datos del Testigo - Nombre del Testigo o experto / identificación del documento u Objeto a presentar (Según el tipo de prueba, ya sea material, documental o audiovisual).
- Descripción puntual de lo que se busca exponer o presentar con la prueba.
- Vinculación con el caso.

Perfil de Prueba

Este documento se utiliza para desarrollar una descripción de la prueba que se presentará dentro del tribunal ya sea material, documental o audiovisual, por lo que dicho documento debe contener:

- Tipo de prueba
- Litigante introductor
- Procedencia de la prueba (Como se obtuvo y de donde viene)
- Identificación de la prueba (si es un objeto como un cuchillo, o cualquier otro)
- Descripción de la prueba
- Finalidad de la prueba
- Vinculación al caso

Perfil del Testigo

Así como el perfil de prueba, este perfil da una breve biografía del medio probatorio, pero en este caso testimonial que será presentado ante la corte, por lo que debe contener lo siguiente:

- Litigante introductor
- Identificación del testigo
- Nombres y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Lugar donde obtuvo la licenciatura (opcional)
- Profesión y ocupación (opcional)
- Descripción del testimonio
- Finalidad del testigo

- Vinculación al caso

Perfil del Experto - Perfil del Perito

El perfil del Experto o del Perito funciona como biografía al igual que en el resto de perfiles, pero en este caso busca proporcionar algunos datos sobre el grado de conocimiento de la persona que será presentada ante la corte, por lo que debe contener lo siguiente:

- Litigante introductor
- Identificación del Experto/Perito
 - Nombres y apellidos
 - Fecha de nacimiento
 - Lugar donde obtuvo la licenciatura
 - Profesión y ocupación
 - Descripción de su declaración
 - Finalidad de la prueba
- Vinculación al caso

Documento de Posición Jurídico Objetivo

El documento de Posición Jurídico Objetivo buscará que cada miembro del jurado establezca criterios sobre las pretensiones y teorías del caso presentadas por las partes y debe contener lo siguiente:

- Introducción
- Motivo de Apertura y Relevancia Jurídica
- Marco Legal y Tipificación Delimitada y Aplicable
- Garantías y Debido Proceso
- Criterios de Evaluación Probatoria
- Misión del Fallo y Exhortación

- Conclusión y Despedida
- Frase celebre

Formato y medidas obligatorias:

- Márgenes: 2,5 cm cada lado.
- Sangría: 1,25 cm al inicio de cada párrafo.
- Membrete: Times New Roman 14, negrita y centrado.
- Fuente y tamaño: Times New Roman 12.
- Alineación: Justificada.
- Interlineado: 1.
- Espaciado: Sin espacios entre párrafos.
- Extensión: 2 páginas (mínimo y máximo).
- Color de letra: Negro.

Documentos Anexos

Representa todo aquel documento vinculado de forma directa o indirecta a la existencia de otro documento u objeto que vaya a ser presentado ante la corte, dentro de estos se encuentran:

- Órdenes Judiciales
- Solicitud de Orden al Juez.
- Documentos de Cadena de Custodia.

TIPOS DE MEDIOS PROBATORIOS

Medios Probatorios Materiales

Puede ser el Instrumento del Delito como un cuchillo, martillo, soga, drogas y entre otros, pero no se limita únicamente a esto, recordando que en el proceso penal se pueden presentar con libertad cualquier prueba que de una forma u otra logre crear una sucesión de hechos visible y relevante, sabemos entonces que es incluso viable presentar pruebas materiales que, aunque no sean instrumento del acto delictivo puedan estar involucradas o arrojar un indicio importante, por ejemplo:

Si el lugar donde ocurre un delito de asesinato es una zona donde resulta casi improbable que se encuentre otra persona que no fuera el asesino y la víctima (como una zona desértica) y en este mismo lugar se encuentra un teléfono celular del acusado en la ropa de la víctima, resultaría viable utilizarla como evidencia relevante que busque probar su posible cercanía a la víctima en los hechos del caso, y podría presentarse junto con unas huellas del acusado en la ropa de la víctima del día en que murió.

Haber hallado el teléfono en ese caso no daría certeza de la culpabilidad expresa del acusado, pero junto con las otras pruebas mencionadas crearían una base sólida para considerar la culpabilidad, por lo que esto es algo que se puede aplicar en la corte mientras sea de una forma más creativa e idónea.

Las pruebas materiales suelen estar sujetas a ciertos requerimientos para ser obtenidas y por ende también para ser presentadas. Por ejemplo: Para presentar un instrumento obtenido en un allanamiento primero se debe presentar la orden de allanamiento que permite la licitud de la obtención de dicho instrumento, y entre muchos otros elementos que la ley procesal penal se encargará de solicitar.

Medios Probatorios Audiovisuales

Cualquier vídeo, audio o imagen que se pueda reproducir o visualizar de forma digital se considera un medio audiovisual, la presentación del mismo usualmente también tiene sus matices y suele estar regulado por los códigos en cuanto a la apreciación de los originales y copias (lo mismo aplica para los medios documentales).

Al igual que las pruebas materiales, dependiendo de la naturaleza de la obtención del audio, video o imagen, estará sujeto a ciertos supuestos que buscarán preservar la licitud del medio probatorio. Por ejemplo: Si un audio es obtenido por medio de una intervención de telecomunicaciones dicha intervención debe ser previamente autorizada por una orden judicial que la permita, por lo que la orden también se tiene que presentar de manera necesaria ante la corte para presentar el audio en este caso.

Medios Probatorios Documentales

Podría ser cualquier documento, acta o informe, por ejemplo: un acta de allanamiento, un informe de autopsia, o un certificado. Los documentos como se mencionó previamente también están sujetos a ciertas leyes que establecen requisitos a la admisibilidad de los originales y las copias, también se establece en los códigos los requisitos de algunos documentos específicos como las actas de allanamiento y los dictámenes periciales, por lo que es importante buscar los requisitos que el medio documental que se pretenda presentar debe cumplir para evitar que este sea objetado y, en el peor de los escenarios, anulado.

Medios Probatorios Testimoniales

Cualquier persona que pueda declarar sobre un hecho relevante gracias a que lo pudo percibir por su propia cuenta se considera un testigo lego y por tanto un medio probatorio testimonial una vez que es presentado en juicio. Las personas que declaran lo hacen bajo juramento lo que quiere decir que se comprometen a decir la verdad y todo en cuanto sepan bajo pena de perjurio.

Resulta necesario hacer énfasis en lo aclarado al inicio con respecto a que se considera testigo a todo aquel que pudo percibir el hecho relevante por su propia cuenta, ya que cualquier “testigo” que establezca hechos narrados fuera de la corte en realidad por un tercero, se considera

un testigo de oídas y es inadmisibile. Para explicar esto mejor supongamos que hay una persona A que es quien comete un acto delictivo y una persona B que es quien logra observar el acto por completo, pero la persona B en vez de declarar sobre el hecho en un juicio contra la persona A toma la decisión de contarle lo ocurrido a una persona C y esta última persona es la que declara los hechos que le contó la persona B cuando en realidad la persona C no pudo percibir el hecho por su propia cuenta, lo que significa que la persona C es un testigo de oídas inadmisibile y la persona B si estuviese dispuesta a declarar sería la persona hábil para hacerlo.

La Prueba Pericial y el Conocimiento Especializado

Cuando la determinación de un hecho requiere conocimientos en una ciencia, arte, técnica u oficio, el proceso penal recurre a la prueba pericial. El artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta el ofrecimiento de peritos para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso. La validez de este medio probatorio descansa en la idoneidad del experto, la cual se acredita mediante títulos oficiales en materias reglamentadas o mediante la demostración de experiencia y prestigio en artes o técnicas no reglamentadas.

Distinción Dogmática entre Perito y Testigo Experto

Una de las sutilezas más relevantes en el litigio estratégico es la distinción entre el perito y el testigo experto (o testigo técnico). Mientras que el perito es un tercero ajeno a los hechos que entra en contacto con el proceso a raíz de un encargo para emitir un dictamen sobre un objeto de análisis, el testigo experto es aquel que tuvo un contacto directo y casual con los hechos objeto del proceso, pero que posee conocimientos especializados que le permiten percibir la realidad de una manera distinta a un testigo lego.

Característica	Perito	Testigo Experto

Origen del conocimiento	Encargo del juez o de una de las partes	Percepción sensorial directa y casual
Base de su actuación	Dictamen pericial previo	Hechos históricos presenciados
Función procesal	Dar una valoración y opinión técnico-científica que deberá ser plasmada en un informe técnico bajo los supuestos de la ley procesal	Dar una declaración sobre hechos percibidos, con el sustento que su conocimiento técnico pueda aportar, sin necesidad expresa de plasmarlo en un informe
Momento de contacto	Posterior al hecho	Durante o previo al hecho
Regulación de desahogo	Reglas de prueba pericial	Reglas de prueba testimonial

El perito emite juicios de valor basados en su ciencia, mientras que el testigo experto, en principio, declara sobre lo que vio u oyó, aunque su experticia le permite ofrecer conceptos que ayuden a comprender mejor sus declaraciones. Un ejemplo clásico es el del médico que presencia un accidente de tránsito de forma casual; al declarar, no solo narra el choque, sino que puede identificar inmediatamente traumatismos que un ciudadano común ignoraría, actuando así como testigo experto.

Por otro lado y como último aspecto, resulta relevante realizar una distinción entre lo que es la **experticia**, el **dictamen pericial** y el **peritaje**, estos tres términos son únicamente

competencia de un **PERITO**, aunque erroneamente se atribuya la experticia al Testigo Experto, pero realmente la experticia es el trabajo profesional de investigar que por ley se le atribuye a un perito bajo solicitud de un juez o de una de las partes del proceso para que pueda emitir una conclusión técnico-científica sobre una determinada ciencia. Por otro lado el dictamen pericial se refiere al informe técnico que finalmente plasma los procedimientos, objetivos, elementos evaluados y entre otros aspectos además de las conclusiones que el perito formalmente emite, y por último el peritaje es la forma globalizada de referirnos a todo este procedimiento y trabajo que hace un perito, por lo que; la experticia es el acto de investigación, el dictamen pericial es el informe técnico que plasma los procedimientos y resultados de esa investigación, y el peritaje es todo el proceso anterior globalizado.

RECOMENDACIONES DE LA MESA

- Los juicios se ganan desde la preparación. Deben preparar sus argumentos y medios de prueba con anticipación: documentos, testimonios de testigos, expertos, registros de vuelo, comunicaciones electrónicas, entre otros.
- Prepárense para los contrainterrogatorios. Las preguntas más frecuentes de la contraparte son: ¿Qué pretende probar con esta prueba? ¿Cómo obtuvo este medio de prueba? Para testimonios: ¿Estuvo usted presente en los hechos? ¿Cuál es su nombre y ocupación?
- La Fiscalía debe ser estratégica. Tiene plena libertad para decidir qué hechos o crímenes va a acusar. Recuerde: a más cargos, mayor es la carga probatoria. Seleccionen los cargos que puedan probar con mayor solidez.
- La Defensa no tiene carga probatoria. Deben enfocarse en refutar los alegatos de la Fiscalía. Sus pruebas deben tener ese único fin: desvirtuar la acusación o generar duda razonable.

Excepción: Si decide establecer una estrategia probatoria de que su cliente si cometió los hechos narrados por la fiscalía, pero pretende alegar locura, demencia o un estado mental que le imposibilita tener conciencia de los presuntos crímenes cometidos, acá la carga probatoria se invierte y debe Ud como abogado de la defensa demostrar tal acontecimiento que demuestre su incapacidad de haber estado conciente de los presuntos hechos delictivos cometidos.

- El Jurado debe decidir con base en el expediente. Cualquier veredicto (condenatorio o absolutorio) debe estar libre de toda duda razonable respecto de lo debatido en juicio. No deben considerarse hechos externos al proceso.

- La sentencia se decide sobre lo alegado y probado. El jurado no considerará hechos fuera del expediente. Las partes litigantes son los protagonistas del juicio.

- Profundicen en materia probatoria. El éxito del caso depende del dominio de las reglas de evidencia: cadena de custodia, testigos expertos, prueba de referencia (hearsay), privilegios y autenticación de documentos.

- Consideren el impacto mediático. Este es un caso de altísimo perfil público. Tanto la Fiscalía como la Defensa deben estar preparadas para manejar la narrativa pública sin que afecte la integridad del proceso. El jurado no debe dar declaraciones a la prensa ni discutir el caso fuera de la Corte.

- La Mesa Directiva estará siempre a su disposición para resolver cualquier duda sobre procedimiento, admisibilidad de pruebas o conducción del debate.

¡MUCHOS ÉXITOS A TODOS, PARTES LITIGANTES Y MIEMBROS DEL JURADO!